

מסורת הש"ס

(א) וְלַעֲלֵל ק. וְשִׁנָּה, (ב) נְסֻכָּה לוֹ: וְשִׁנָּה, (ג) יָפִי הִדָּד שֶׁל בַּהֲמָה עֲרוּךְ, (ד) פִּסְקִים עַד: כְּרִיתוֹת כֵּב, (ה) נִמְדָּה כִּד: (ו) נְעִירִיצוֹן מוֹ: (ז) וְהַשְׁמַת מוֹסִ' עִז' מִמֶּלֶךְ לַעֲלֵל ז. ד"ה אִמֵּר רַבָּא וְכֵן בְּחוּס' פִּסְקִים ל. ד"ה אִמֵּר, (ח) נְוַע"ע מוֹס' ב"מ נד. ד"ה מִכְלָל מוֹס' מִדָּה נג. ד"ה שֶׁאֵף,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מכלל וכו' ממירין אותו בשניער בסוף ומשום: (ב) ד"ה וממלו וכו' אלא שבסוף חזרה ופלטת:

מוסף רש"י

ותו לא מירי. אין לדון אחר דבר זה (טובח זר): אין להשיב על כך (יבמות שו וקדושין כא) מו ליכא לאקשווי מידי (ערובין קג): אין להקשות על דבר זה (ע"ז ב. טז). ליכא לנתיי מדי (סנהדרין טב). אין להקיש בדבר זה (שם טז):

רבינו גרשום

מכלל דר' יהודה סבר אפי' ניער מתחילה כו'. כלומר מותרין אותו בשניער יהודה בהא מכלל דר' יהודה מחמיר טפי ואפי' ניער כו' מכלל דרבנן סברי (א) אפי' ניער בסוף דפלט ואפי' כסה בסוף ולא ניער בתחלה דבלע ואפילו כיסה בסוף ולא כיסה בתחלה מותר כיון דלבסוף נסחט ממנו האיסור קסברי אפשר לסוחטו מותר: ורבי יהודה לטעמי' מן במינו לא בטיל. כלומר לפי החתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן לא יתא אסור עד שיתן טעם בחתיכות כולן: האי מאי אי אמרת בשלמא רבנן דהכא במין ומינו כו' יהודה סבירא להו ובאפשר לסוחטו פליגי

ופרכינן מכלל דר' יהודה סבר כי ניער כו'. נמי אסרי דמדקאמר רואה אני דברי ר' יהודה בשלא ניער בתחלה אבל איני רואה את מה שהוא אוסר אף בשניער מכלל דאיהו אף בשניער אסר מדלא קמני אמר רבי לא אמר ר' יהודה אלא בשלא ניער: הא לא נצעה. חתיכה

ראשונה יותר מן האחרונה ובטיפה הוצת אין שיעור לאסור את כולן: שמה לא ניער תחלה יפה. וצלעה ואח"כ פלטת בשניער בסוף ובהא גזירה לא סבר לה רבי כוותיה אבל דלאפשר לסוחטו אסור ובמין צמינו לא בטיל סבר לה כוותיה: אמר מר ודברי חכמים. הממירין את הכל נראין לרבי כשניער אבל בשלא ניער לא נראה לו מכלל דהס ממירין אף בשלא ניער: ומאי ניער. דקאמר רבי: אילימא ניער כסוף ולא צתחלה. דאע"ג דקבלה את הטעם קאמר רבי דרואה הוא את דברי הממירין הואיל וניער כסוף וחזר ונסחט דקסבר אפשר לסוחטו מותר האמרת נראין דברי ר' יהודה בזה: ניער מסתלה ועד סוף. ראה את דברי הממירין בזה דכיון דפשט מתחלה הטעם ככולה קדרה ואין זה כדי לאסור את כולה מותר ולא ראה דברי ר' יהודה המושש שמה לא ניער יפה יפה: מכלל דרבנן סברי כו'.

מדקאמר רואה אני את דבריהם כשניער בתחלה ואין אני רואה את דבריהם מה שהתירו בשלא ניער מתחלה והן ממירין אותו (ב) בניעור שבסוף ומשום סחיטה מכלל דקסברי אפשר לסוחטו מותר: וממאי ובאפשר לסוחטו פליגי. והאי עד שמתן דקאמרי רבנן אטיפה קאי ושרי אף החתיכה דילמא חתיכה קמייתא ודאי אסירא ואסיפא דמילתיה דרבי יהודה דאסר

את השאר אפילו הן אסף מפני שהן טעם ככולן דמין צמינו נמי צטיל ורבי הכי קאמר רואה אני את דברי רבי יהודה לאסור אף בשאר החתיכות בשלא ניער בתחלה וקבלה טעם האיסור ונעשת איסור אלא (ג) בסוף וחזרה ופלטת באחרות ומין צמינו לא צטיל ואין אני רואה דבריו כשניער בתחלה דהא לא נעשת איסור ולשמה לא ניער יפה לא חיישין ורואה אני את דברי הממירין כשניער בתחלה כדפרישית דלא נעשת איסור ולשמה לא ניער לא חיישין ואין אני רואה היתר אפילו באחרות בשלא ניער בתחלה אלא בסוף דנעשת איסור מתחלה ואוסרת בסוף את חזרותיה במשהו דמין צמינו לא צטיל: האי מאי אי אמרת בשלמא צמין צמינו. כולם מודים דלא צטיל וצחתיכה קמייתא שרו רבנן

משום דאפשר לסוחטו מותר ועד שמתן דקמני אטיפה קאי: היינו. דשייך למימר נראין דברי חכמים הממירין כשניער בתחלה דלא נצעה: אלא אי אמרת אפשר לסוחטו לרבנן נמי אסור. והאי דקשרו רבנן צין שניער בתחלה וצין שלא ניער בתחלה אשארא הוא דקשרו ומשום דמין צמינו צטל ועד שמתן דקמני אחתיכה קאי היכי מני רבי למיתני נראין דברי חכמים כשניער והא רבנן נמי אסרי לה לחתיכה דלית להו גזירה שמה לא ניער יפה יפה ורבי מדתלי טעמא דהיתרא כשניער מכלל דשרי אף בקמייתא משום דלא נצעה ואין נראין לו זה לא דברי רבי יהודה האוסר ככולן ולא דברי חכמים הממירין באחרות ואוסרין מיהא בראשונה ואם בא רבי להשמיענו דמין צמינו לא צטיל ועוד דלא חיישין לשמה לא ניער יפה הכי איצעי ליה למיתני נראין דברי רבי יהודה שאוסר ככולן בשלא ניער בתחלה אלא ניער בסוף דכיון שקבלה הטעם ונאסרה אוסרת חזרותיה ככל שהוא דמין צמינו לא צטיל ואין נראין דבריו כשניער דאיהו חושש לשמה לא ניער יפה ואוסרת כולן דכיון דניער לא חיישין להכי ואף הראשונה מותרת ומדקאמר נראין דברי חכמים מכלל דרבנן בקמייתא נמי שרו ועד שמתן אטיפה קאי וקסברי אפשר לסוחטו מותר ולא נעשית החתיכה נצלה: וסו לא מידי. אין לשנות את הסוגיא. והשתא דקם ליה רבי צשיטתיה דר' יהודה דאפשר לסוחטו אסור ורב ורבי יוחנן ורבי חנינא נמי כוותיה סברי [קס]. אע"ג דאיפליגו עלייהו שמואל ור"ל [שם] הא אמרינן שמואל צאיסורי צמקום רב ליתא(א) וכן לגבי רבי יוחנן ליתא(ב) ועבדינן (ג) כרבי יהודה צין צטיפת חלב שופל על החתיכה ולא ניער ויש זה כדי ליתן טעם בצאותה חתיכה וצין בחלב הדבוק צחתיכת צשר ויש צו ליתן טעם זה ואפילו אין צו כזית דהוי חצי שיעור אסור מן התורה והחתיכה עצמה נעשית נבלה ואין מועילין שאר החתיכות לצטלה כדולן נאסרות ואפילו הן אסף דבהא נמי קיימא לן כרבי יהודה דמין צמינו לא צטיל דהא קם ליה רבי צשיטתיה ורב ושמואל נמי צשיטתיה קיימי דרב ושמואל דאמרי תרומיהו [ע"ז עג:] כל איסורין צבתורה צמינו צמשהו ותינא כותייהו צמסכת עבודה זרה (סג) ואע"ג דאיפלוג עלייהו רבי יוחנן ור"ל התם ותינא נמי כוותיהו צמעיען לאצוי ורבא דצתראי הוו דקמו כרב ושמואל דאיתמר חלא לגו חמרא כו' צמסכת עבודה זרה (דף סו.) ובפסחים (דף ל.) נמי פסק רבא הלכתא כרב דמין צמינו צמשהו דאמר רבא הלכתא חמך צומנו צין צמינו צין שלא צמינו צמשהו ומפרשין טעמא צמינו צמשהו רב לטעמיה דאמר כל איסורין צבתורה צמינו צמשהו ובשלא צמינו גזר רב צחמך אטו מינו משום דלא צדילי אינשי מיניה ואטו לולוזלי ציה שמע מינה צתרוייהו הלכה כר' יהודה צין צאפשר לסוחטו אסור וכולה נעשית נבלה צין צמין צמינו לא צטיל אבל אם יש צרוטצ לצדו יותר מששים ככל החתיכה שקבלה את הטעם הרוטצ מצטלה ומשליכה וכולן מותרות דבהא אפי' רבי יהודה מודי דכל מין ומינו ודבר אחר סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומצטלו. ואית ספרים דמתניא צהו איפכא אמר רבי נראין דברי רבי יהודה כשניער וכסה כו' ולא אפשר לאוקמא דא"כ כולוהו מודו בקמייתא דאסירא דכיון דמוקי פלוגתיהו נמי בשלא ניער כלל א"כ על כרחך לרבנן נמי קמייתא אסורה דהא צלע ולא פלט ואין כאן מחלוקת אלא באחרונות ולא איירי צאפשר לסוחטו מידי הילכך לא גרסין לה: ברתנ' לא קרעו אינו עובר. על אכילתו ללקות ולא על צשולו דלאו חלב מקרי. ובגמרא [ע"ז] מפרש אי איכא מיהא איסורא דרבנן או לא: הלצ קורעו ומוליא אם דמו לא קרעו אינו עובר עליו. להיות צכרת ובמס' כריתות (דף כג.) מוקים לה צלצ עוף שאין צדמו כזית אבל צבהמה חייב כרת אם לא קרעו לאחר צשולו אבל צשרו אינו נאסר שהלצ חלק הוא ואינו צולע והכי נמי אמרינן צפסחים (דף עד:) שאני לצ דשעי: גב' אמר

כל הבשר פרק שמיני חולין

קמ.

נראין דברי ר' יהודה ואין נראין **מבעיא** ליה. תימה לימא דכ"ע מין צמינו לא צטיל וה"ק נראין דברי ר' יהודה לחכמים בשלא ניער בתחלה אלא בסוף שחכמים לא נחלקו עליו אלא כשניער מתחלה ועד סוף דכי האי גוונא משני לעיל צפרק קמא (דף יג.) גבי אצדו לו גדייו ותרנגוליו

ובצפרק המוכר את הספינה (צ"צ דף עט.) גבי צור ושוצך ובצמה דוכמין ויש לומר דלא קאמר אלא היכא דלא אפשר ליה למימר צענין אחר(ה): **הל"ב** קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר ע"ז. פירש צקונטרס צמס' כריתות (דף כג.) מוקי לה צלצ עוף דאין צדמו כזית אבל צבהמה חייב כרת אם לא קרעו לאחר צשולו ואי אפשר לומר כן דצדהיא אמרינן צהקומץ רצה (מנחות דף כא.) דדס צצשלו אינו עובר עליו אם אכלו והא דמוקי לה צפ' דס שחיטה (כריתות דף כג.) צלצ עוף משום דצכל ענין קמני מתניתין דלינו עובר עליו צין חי צין מצושל ומה ספירש צקונטרס דצשר הלצ אינו נאסר שהלצ חלק הוא ואינו צולע דהכי אמרינן צפסחים (דף עד:.) על זר דשעי אומר ר"ת דאין לסמוך על זר דלעשות מעשה דחתיכה צעלמא הוא צפ' כילד לולין (פסחים דף עד:.) דהוה צעי למיפשט מיניה דאמרינן כצולעו כן פולטו מדקמני קורעו לאחר צשולו ודמי שאני לצ דשעי אבל למאי דמסיק דצכולעו כן פולטו מו לא אמרי' דשעי ולא צלע וקורעו לאחר דמסיק דצכולעו כן פולטו מו לא צשולו היינו לאחר צלייתו דשייך ציה כצולעו כן פולטו שהדס נופל לחוץ אבל צקדרה אסור ולא אמרינן דשעי ולא צלע:

אינו
לתת שיהא חתיכה זו אוסרת את השאר עד שיהא צחתיכה כדי לתת שיהא חתיכות בשלא ניער בתחלה וצין צמינו לא צטיל ואין אני רואה דבריו כשניער בתחלה דהא לא נעשת איסור ולשמה לא ניער יפה לא חיישין ורואה אני את דברי הממירין כשניער בתחלה אלא בסוף דנעשת איסור מתחלה ואוסרת בסוף את חזרותיה במשהו דמין צמינו לא צטיל: האי מאי אי אמרת בשלמא צמין צמינו. כולם מודים דלא צטיל וצחתיכה קמייתא שרו רבנן משום דאפשר לסוחטו מותר ועד שמתן דקמני אטיפה קאי: היינו. דשייך למימר נראין דברי חכמים הממירין כשניער בתחלה דלא נצעה: אלא אי אמרת אפשר לסוחטו לרבנן נמי אסור. והאי דקשרו רבנן צין שניער בתחלה וצין שלא ניער בתחלה אשארא הוא דקשרו ומשום דמין צמינו צטל ועד שמתן דקמני אחתיכה קאי היכי מני רבי למיתני נראין דברי חכמים כשניער והא רבנן נמי אסרי לה לחתיכה דלית להו גזירה שמה לא ניער יפה יפה ורבי מדתלי טעמא דהיתרא כשניער מכלל דשרי אף בקמייתא משום דלא נצעה ואין נראין לו זה לא דברי רבי יהודה האוסר ככולן ולא דברי חכמים הממירין באחרות ואוסרין מיהא בראשונה ואם בא רבי להשמיענו דמין צמינו לא צטיל ועוד דלא חיישין לשמה לא ניער יפה הכי איצעי ליה למיתני נראין דברי רבי יהודה שאוסר ככולן בשלא ניער בתחלה אלא ניער בסוף דכיון שקבלה הטעם ונאסרה אוסרת חזרותיה ככל שהוא דמין צמינו לא צטיל ואין נראין דבריו כשניער דאיהו חושש לשמה לא ניער יפה ואוסרת כולן דכיון דניער לא חיישין להכי ואף הראשונה מותרת ומדקאמר נראין דברי חכמים מכלל דרבנן בקמייתא נמי שרו ועד שמתן אטיפה קאי וקסברי אפשר לסוחטו מותר ולא נעשית החתיכה נצלה: וסו לא מידי. אין לשנות את הסוגיא. והשתא דקם ליה רבי צשיטתיה דר' יהודה דאפשר לסוחטו אסור ורב ורבי יוחנן ורבי חנינא נמי כוותיה סברי [קס]. אע"ג דאיפליגו עלייהו שמואל ור"ל [שם] הא אמרינן שמואל צאיסורי צמקום רב ליתא(א) וכן לגבי רבי יוחנן ליתא(ב) ועבדינן (ג) כרבי יהודה צין צטיפת חלב שופל על החתיכה ולא ניער ויש זה כדי ליתן טעם בצאותה חתיכה וצין בחלב הדבוק צחתיכת צשר ויש צו ליתן טעם זה ואפילו אין צו כזית דהוי חצי שיעור אסור מן התורה והחתיכה עצמה נעשית נבלה ואין מועילין שאר החתיכות לצטלה כדולן נאסרות ואפילו הן אסף דבהא נמי קיימא לן כרבי יהודה דמין צמינו לא צטיל דהא קם ליה רבי צשיטתיה ורב ושמואל נמי צשיטתיה קיימי דרב ושמואל דאמרי תרומיהו [ע"ז עג:] כל איסורין צבתורה צמינו צמשהו ותינא כותייהו צמסכת עבודה זרה (סג) ואע"ג דאיפלוג עלייהו רבי יוחנן ור"ל התם ותינא נמי כוותיהו צמעיען לאצוי ורבא דצתראי הוו דקמו כרב ושמואל דאיתמר חלא לגו חמרא כו' צמסכת עבודה זרה (דף סו.) ובפסחים (דף ל.) נמי פסק רבא הלכתא כרב דמין צמינו צמשהו דאמר רבא הלכתא חמך צומנו צין צמינו צין שלא צמינו צמשהו ומפרשין טעמא צמינו צמשהו רב לטעמיה דאמר כל איסורין צבתורה צמינו צמשהו ובשלא צמינו גזר רב צחמך אטו מינו משום דלא צדילי אינשי מיניה ואטו לולוזלי ציה שמע מינה צתרוייהו הלכה כר' יהודה צין צאפשר לסוחטו אסור וכולה נעשית נבלה צין צמין צמינו לא צטיל אבל אם יש צרוטצ לצדו יותר מששים ככל החתיכה שקבלה את הטעם הרוטצ מצטלה ומשליכה וכולן מותרות דבהא אפי' רבי יהודה מודי דכל מין ומינו ודבר אחר סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומצטלו. ואית ספרים דמתניא צהו איפכא אמר רבי נראין דברי רבי יהודה כשניער וכסה כו' ולא אפשר לאוקמא דא"כ כולוהו מודו בקמייתא דאסירא דכיון דמוקי פלוגתיהו נמי בשלא ניער כלל א"כ על כרחך לרבנן נמי קמייתא אסורה דהא צלע ולא פלט ואין כאן מחלוקת אלא באחרונות ולא איירי צאפשר לסוחטו מידי הילכך לא גרסין לה: ברתנ' לא קרעו אינו עובר. על אכילתו ללקות ולא על צשולו דלאו חלב מקרי. ובגמרא [ע"ז] מפרש אי איכא מיהא איסורא דרבנן או לא: הלצ קורעו ומוליא אם דמו לא קרעו אינו עובר עליו. להיות צכרת ובמס' כריתות (דף כג.) מוקים לה צלצ עוף שאין צדמו כזית אבל צבהמה חייב כרת אם לא קרעו לאחר צשולו אבל צשרו אינו נאסר שהלצ חלק הוא ואינו צולע והכי נמי אמרינן צפסחים (דף עד:) שאני לצ דשעי: גב' אמר

עין משפט ונר מצוה

א מיי' פ"ט מהלכות מאכלות אסורות הל' יב סמג לאוין קמא טוש"ע י"ד סי' 5 סעיף א:

ב מיי' פ"ו מהל' מ"א הלכה ו ועי' בהשגות ובמ"מ סמג לאוין קמא טוש"ע י"ד סי' עג ס"א:

בב ג מיי' שם הל' ו י:

רבינו גרשום (המשך) היינו דאמר ר' נראין דברי ר' יהודה בהא. כלומר בשלא ניער בתחילה אלא לבסוף (כלומר) דבלע ופלט לבסוף נסחט ממנו האיסור ואע"ג דלבסוף נסחט ממנו אסור דקסבר אפשר לסוחטו אסור ודברי חכמים בשניער מתחלה ועד סוף דלא בלע ולפיכך צריך שיתן טעם החלב שנפלט על החתיכה אחת בכל החתיכות ואם לא נתן טעם בכל החתיכות לא אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה דלא הוה להון פגאי לבלוע איסורא אפשר אלא אי אמרת בשניער לסוחטו דברי הכל אסור כלומר דרבנן סבירא להו כר' יהודה דאפשר לסוחטו דאסור רבנן מאן דכר שמייהו לענין אפשר לסוחטו כיון דרבנן כו' יהודה סבירא להו לענין אפשר לסוחטו דאסור (ג)ודלא מיירי במין ומינו אלא באפשר לסוחטו ניכא נראין דברי ר' יהודה בשלא ניער מתחלה אלא לבסוף ולא נראין דברי ר' יהודה כשניער מתחלה ועד סוף דלא בלעה החתיכה ולא נעשית בחתיכה של נבילה וה"ה לרבנן דלא פליגי באפשר לסוחטו אלא ודאי באפשר לסוחטו פליגי דפיכך אמר נראין דברי ר' יהודה בהא ודברי חכמים בהא: חבלא קורעו ומוציא את חלבו. כלומר לענין בישראל בפני עצמו:

א) צ"ל אפי' ניער בסוף ולא תחלה או כיסה בסוף ולא כיסה בתחלה אף דכבר נלע מתחלה מותר כיון דלבסוף וכו'.
ב) נראה דצ"ל ולא מיירי אלא במין צמינו ולא צאפשר לסוחטו.